

권 고 사 항

1. 제 목 : 보훈요양원 운영규정에 관한 사항

2. 관계기관 : ❀❀❀❀부

2. 내 용 : 우리 공단에서는 보훈요양원을 효율적이고 합리적으로 운영하여 노인성질환 등을 가진 국가유공자와 그 유족들의 복지 증진에 기여하기 위하여 「보훈요양원 운영규정」을 운영하고 있습니다.

「노인장기요양보험법」 제58조(국가의 부담) 제1항에 따르면 국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 의료급여수급권자의 장기요양급여비용, 의사소견서 발급비용, 방문간호지시서 발급비용 중 공단이 부담하여야 할 비용(제40조제1항 단서 및 제3항제1호에 따라 면제 및 감경됨으로 인하여 공단이 부담하게 되는 비용을 포함한다) 및 관리운영비의 전액을 부담한다고 규정되어 있으며, 같은법 시행령 제28조(국가와 지방자치단체의 부담) 제1항 제1의2호 및 제2호에 따르면, 「의료급여법」 제3조 제1항 제1호에 따른 의료급여를 받는 사람에 대한 비용은 지방자치단체가 부담하고, 제1호 외의 규정에 따른 의료급여를 받는 사람에 대한 비용은 국가 부담분 외의 금액을 지방자치단체가 부담한다고 되어 있습니다.

또한 「주민등록법」 제6조(대상자) 제1항에 따르면, 시장·군수 또는 구청장은 30일 이상 거주할 목적으로 그 관할 구역에 주소나 거소를 가진 거주자, 거주불명자, 재외국민에 대해 이 법의 규정에 따라 등록하도록 하고 있습니다.

이에 따라 보훈요양원에서는 「보훈요양원 운영규정」 제5조(운영원칙) 제1항을 근거로 장기요양보험수급자 중 보훈요양원 소재지 외 타 시·군·구에 주소지를 둔 국민기초생활수급자나 의료급여수급자는 시·군·구 간의 사전 입소협의를 통하여 승인을 받도록 안내하고 있으나, 요양원에 거주지를 등록할 수 없는 의료급여수급자의 경우 지방자치단체 간의 협약을 통해 입소 요양원 관할 지방자치단체가 아닌 입소자의 원 주소지 지방자치단체에서 요양급여 등을 지급하여야 함으로서 어르신 입소를 위한 협약 시 지자체 담당자 및 입소 어르신 보호자가 공단 규정에서 「주민등록법」을 인정하지 않는 점에 대한 문제를 제기하는 등 애로사항이 발생하고 있습니다.

따라서 보훈요양원 입소자 중 의료급여수급자에 해당하는 어르신의 요양원 입소 시 불편을 줄이고, 지방자치단체로부터 요양급여비용을 원활히 지급받기 위해서는, 해당 입소자로 하여금 「주민등록법」에 따라 요양원에 거주지를 등록할 수 있도록 하는 방안을 검토할 필요가 있습니다.

그런데 2017년 규정관리 특정감사 시 「보훈요양원 운영규정」을 확인한 결과, 「보훈요양원 운영규정」 제5조(운영원칙) 제2항에 따라 모든 입소자는 보훈요양원에 주소지를 둘 수 없도록 입소계약서에 명시하여야 하며, 다만 국민기초생활수급자는 그러하지 아니한다. 라고 명시되어 있어, 의료급여자의 경우 주소지를 요양원으로 옮길 수 없게 되어 있는 사실이 있습니다.

4. 조치할 사항

○ ●●●이사는

- 요양원 입소자의 불편을 줄이고 업무 효율성을 강화하기 위해, 의료급여수급자가 요양원에 거주지를 등록할 수 있도록 규정을 개정하는 방안을 검토하시기 바랍니다.(권고)